АНЕКС № 4

към

Концесионен договор за добив на природен газ от находище „Дуранкулак", сключен на 29 юли 2004 г., влязъл в сила на 13.08.2003 г. – датата на прехвърляне на собствеността върху акции на „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД - Плевен

Този Анекс се подписа на ......20 юни......... 2018 година между:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост **„Концедент",** представляван от министъра на енергетиката – Теменужка Петрова Петкова, от една страна и

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа" № 2, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, представлявано от изпълнителния директор Пламен Костадинов Николов и прокуриста Мария Илиева Владимирова, наричано по-долу в договора **„Концесионер",** от друга страна

Като страните от едната и от другата страна се наричат по-долу „Страните" и поотделно „Страна",

КЪДЕТО:

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с Решение № 524 на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 23 юни 2004 година, обнародвано в „Държавен вестник", брой № 57/2004 г., прието на основание чл. 6, ал. 1, чл. 7 и чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите (отменен), § 17а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 5, т. 3, чл. 7, ал. 4, т. 4 и чл. 54, ал. 6 от Закона за подземните богатства, за Концесионер се определя „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" ЕАД, гр, ПЛЕВЕН с изключителни права за добив на природен газ от находище „Дуранкулак", община Шабла, област Добрич;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че на 29.07.2004 г. между МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, гр. София е подписан Концесионен договор за добив на природен газ от находище „Дуранкулак", (Договора), влязъл в сила от 13 август 2003 година;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 10 от Решение № 524 от 23 юни 2004 година, обнародвано в „Държавен вестник", брой № 57/2004 г., във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 6 от Закона за подземните богатства, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, упълномощава Министъра на енергетиката и енергийните ресурси да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с Договора, с изключение на тези по неговото прекратяване;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, съгласно т. 3 от Решение от 29.05.2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 48/2013 г.), преобразува МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА в МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, съгласно т. 3 от Решение от 07.11.2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 93/2014 г.), преобразува МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА в МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че в т. 6 от Анекс № 1 от 10.03.2006 г. към Договора, Страните са се съгласили да подпишат нов анекс към договора за годишните вноски във „Фонд за напускане“, в случай на изменения в схематичния проект за напускане;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че на 07.12.2010 г. между МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД, гр.София е подписано Допълнително споразумение № 2 за продължаване с 15 (петнадесет) години на Договора, считано от 13.08.2010 г.;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че концесионерът е представил с писмо вх. № Е-26-П-450/20.10.2016 г. Осъвременен схематичен проект за напускане на находище „Дуранкулак", съгласуван с писмо изх. № Е-26-П-431/03.08.2017 г.;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че в чл. 36.3 от Договора Страните са се съгласили, че Договорът не може да бъде променян, модифициран, изменян или допълван, освен с писмен документ, подписан от Страните, с подписването на този Анекс в Договора се внасят изменения, които влизат в сила от датата на подписването на този Анекс.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

В чл. 30.15 от Договора, текстът след „ГОДИШНИ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД ЗА НАПУСКАНЕ,

За 2010 г. – 1263 лева годишно;

За 2011 г. – 1263 лева годишно;

За 2012 г. – 1263 лева годишно;

За 2013 г. – 1263 лева годишно;

За 2014 г. - 950 лева годишно;

За 2015 г. - 506 лева годишно“,

Се заменя със:

[redacted]

„За 2016 г. – 135 лева годишно;

За 2017 г. – 0 лева годишно;

За 2018 г. – 300 лева годишно;

За 2019 г. – 620 лева годишно;

За 2020 г. – 880 лева годишно;

За 2021 г. – 880 лева годишно;

За 2022 г. – 800 лева годишно;

За 2023 г. – 640 лева годишно;

За 2024 г- – 205 лева годишно;

За 2025 г. – 0 лева годишно.“

Този Анекс се състои от три (3) страници и е подписан в три еднообразни екземпляра на български език – два (2) екземпляра за Концедента и един (1) екземпляр за Концесионера и влиза в сила от датата на подписването му.

Подписано в гр. София на .... 2018 год.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

....

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА –
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД:

....

ПЛАМЕН НИКОЛОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

....

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА – ПРОКУРИСТ